

平潭综合实验区市场监督管理局文件

岚市监综〔2023〕65号

平潭综合实验区市场监督管理局关于印发 《平潭综合实验区市场监督管理局关于 市场主体未按规定期限年报行为适用 行政处罚指导意见》的通知

全局各单位：

《平潭综合实验区市场监督管理局关于市场主体未按规定期限年报行为适用行政处罚指导意见》已经2023年第六次局务会议审议通过，现印发给你们，请结合实际工作认真贯彻执行。

平潭综合实验区市场监督管理局

2023年5月24日



平潭综合实验区市场监督管理局关于 市场主体未按规定期限年报行为 适用行政处罚指导意见

为了深入贯彻落实国务院、省政府及区党工委管委会关于进一步推进“放管服”改革，优化营商环境工作部署，规范行政执法行为，实施包容审慎执法监管，激发市场活力，着力服务市场主体纾困解难，根据《行政处罚法》《福建省市场监督管理局关于行政处罚裁量权的适用规则》等法律法规规章等相关规定，结合平潭综合实验区实际，现就未按规定期限年报行政处罚提出以下指导意见。

一、适用原则

对市场主体未按规定年报的行政处罚应遵循以下原则：

（一）过罚相当原则。以事实为依据，处罚的种类和幅度与违法行为的事实、性质、情节、危害程度等相当。

（二）处罚与教育相结合原则。兼顾纠正违法行为和教育当事人，引导当事人自觉守法。

（三）综合考量原则。综合考虑个案实际情况，兼顾地方经济社会发展水平、当事人主客观情况等相关因素，实现政治效果、社会效果的统一。

二、法律依据

1. 《中华人民共和国市场主体登记条例》

第二条 市场主体包括：1. 公司、非公司企业法人及其分支机构；2. 个人独资企业、合伙企业及其分支机构；3. 农

民专业合作社（联合社）及其分支机构；4. 个体工商户；5. 外国公司分支机构；6. 法律、行政法规规定的其他市场主体。

第三十五条 市场主体应当按照国家有关规定公示年度报告和登记相关信息。

2. 《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》

第六十三条第一款 市场主体应当于每年1月1日至6月30日，通过国家企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告，并向社会公示。

第七十条 市场主体未按照法律、行政法规规定的期限公示或者报送年度报告的，由登记机关列入经营异常名录，可以处1万元以下的罚款。

3. 《行政处罚法》

第三十三条 违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。

三、适用情形

《中华人民共和国市场主体登记条例》《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》自2022年3月1日起实施，对未公示2021年度年报以及以后年度年报的行为适用本指导所列行政处罚。

四、适用标准

（一）适用不予处罚的情形

适用条件：

1. 市场主体自2021年度年报以来首次逾期未年报，且在

当年 12 月 31 日前改正未年报行为的；

2. 市场主体无继续经营意向，已向登记机关提交注销申请并受理的；

3. 市场主体年报年度内由省外迁入，国家企业信用信息公示系统无相应申报年度的。

（二）适用简易程序处罚的情形

适用条件：市场主体自 2021 年度年报以来仅有一个年度未公示年报的；

适用基准：

对企业处以 3000 元以下罚款，对个体处以 200 元以下罚款，对农民专业合作社处以 1000 元以下罚款。

（三）适用一般处罚的情形

适用条件：市场主体自 2021 年度年报以来两个年度未年报的；

适用基准：

对企业处 3000 元以上 7000 元以下罚款，对个体处 200 元以上 1000 元以下罚款，对农民专业合作社处 1000 元以上 3000 元以下罚款。

（四）适用从重处罚的情形

适用条件：市场主体自 2021 年度年报以来两个年度以上未年报的；

适用基准：

对企业处 7000 元以上 10000 元以下罚款，对个体处 1000 元以上 3000 元以下罚款，对农民专业合作社处 3000 元以上

7000 元以下罚款。

（五）其他情形

1. 受疫情影响较大或其他不可抗力因素影响的餐饮、住宿、居民服务、旅游、教育、交通运输等行业的企业、个体工商户可酌情在同一档次中降低罚款额度或降低处罚档次。

2. 退伍军人、大学生、残疾人、贫困户等群体经申请可免于处罚；

3. 其他客观因素影响的情形，经申请，通过案件审查会议审议，可酌情减轻或免于处罚。有证据证明已收到年报提醒却仍未按规定公示的，不适用该情形。

五、注意事项

（一）制度衔接。适用本指导所列行政处罚的市场主体应在依法缴交罚款后方可移出经营异常名录/取消经营异常标注。

（二）信息公开。市场主体未按规定年报受到行政处罚的，行政处罚信息公示及修复按照现行规定执行。

（三）问题反馈。本指导意见在执行时如发现问题应及时沟通，并适时根据实际情况进行调整。

（四）附加说明。

1. 本指导意见所称“以上”均不含本数，“以下”均含本数。

2. 本指导意见可以作为行政处罚或者不予行政处罚的说理内容，但不得作为行政执法的直接依据，不得将指导意见援引写入《行政处罚决定书》等执法文书中。

3. 本指导意见自 2023 年 6 月 1 日起实施，实施期间如上级部门印发相关规定，执行上级规定。

附件：平潭综合实验区市场监督管理局当场行政处罚决定书（未按规定公示年报）

抄送：驻区自然资源与生态环境局纪检监察组。

平潭综合实验区市场监督管理局办公室

2023年5月24日印发

附件

平潭综合实验区市场监督管理局 当场行政处罚决定书

岚市监当罚〔2023〕__号

当事人：_____

主体资格证照名称：_____

统一社会信用代码：_____

住所（住址）：_____

法定代表人（负责人、经营者）：_____

身份证件号码：_____

联系电话：_____其他联系方式：_____

执法人员：_____, 执法证号：_____

执法人员：_____, 执法证号：_____

你（单位）未按规定期限公示_____年度报告的行为，违反了《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第三十五条的规定。依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款、第五十一条、《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》第七十条的规定，现责令你（单位）改正上述违法行为，并作出如下行政处罚：

☐警告；

罚款_____元。

罚款按下列方式缴纳：

当场缴纳；

即日起15日内品缴款码到工商银行、农业银行、中国银行、建设银行等19家福建省财政非税收入收缴代理银行任一银行网点、网上银行或者通过支付宝、微信、云闪付缴纳罚款。（缴款码将在行政处罚决定书送达时一并告知）

逾期不缴纳罚款的,依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条的规定,本局将每日按罚款数额的百分之三加处罚款,并依法申请人民法院强制执行。

你(单位)如不服本行政处罚决定,可以在收到本当场行政处罚决定书之日起六十日内向平潭综合实验区管委会申请行政复议;也可以在六个月内依法向平潭县人民法院提起行政诉讼。

平潭综合实验区市场监督管理局

(印章)

年 月 日

本行政处罚决定作出前执法人员已向你(单位)出示执法证件,告知你(单位)拟作出的行政处罚内容及事实、理由、依据,并告知你(单位)有权进行陈述和申辩。

处罚地点: _____

当事人确认及签收: _____ 年 月 日

执法人员(签名): _____ 年 月 日

执法人员(签名): _____ 年 月 日

本文书一式_____份, _____份送达,一份归档_____。